

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

ZAEV SAMUEL BASSIN POLLON;
YOUNIA MARÍA REHANA

Demandantes

v.

PAULINE GAVE OUDINE; NICOLAS
ANDRE OUDIN Y LA SOCIEDAD
LEGAL DE BIENES GANANCIALES
COMPUESTA ENTRE ELLOS

Demandados

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN
JUAN; OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS: HON. NORBERTO
ALMODÓVAR VÉLEZ; ING.
SEBASTIÁN JOSÉ OLIVER TORRES;
ING. MAYRA E. MATOS ACEVEDO

Partes Indispensables

CIVIL NÚM.: SJ2026CV01399

SALA: 904

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO AL
AMPARO DEL ART. 14.01 DE LA LEY
NÚM. 161-2009; DAÑOS Y PERJUICIOS
AL AMPARO DEL ART. 1536 DEL
CÓDIGO CIVIL DE PUERTO RICO.

COMPARECENCIA ESPECIAL

AL HONORABLE TRIBUNAL

COMPARECE de forma especial y sin someterse a la jurisdicción, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

I. INTRODUCCIÓN

El 23 de febrero de 2026, el Sr. ZaeV Samuel Bassin Pollon y la Sra. Younia Marja Rehana (en adelante, la “Parte Demandante”) presentaron una demanda de *Injunction* estatutario al amparo de la Ley Núm. 161-2009, *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico*. La Parte Demandante acumuló como partes indispensables al Municipio Autónomo de San Juan, la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante, “OGPe”), al Hon. Norberto Almodóvar Vélez, al Ing. Sebastián José Oliver Torres y a la Ing. Mayra E. Matos Acevedo. Véase Entrada Núm. 1 de SUMAC. No obstante, el 25 de febrero de 2026 se le notificó al Departamento de Justicia copia de los emplazamientos dirigidos a la OGPe y al Hon. Norberto Almodóvar Vélez.

Ahora bien, evaluadas las alegaciones de la Parte Demandante, es importante destacar que de la *Demanda* no se desprende alegación alguna en contra del Estado, quien ciertamente no fue incluido como parte en este pleito. En ese sentido, se aclara que la reclamación instada contiene alegaciones exclusivamente en contra del Municipio Autónomo de San Juan, la OGPe, el Hon. Norberto Almodóvar Vélez, el Ing. Sebastián José Oliver Torres y la Ing. Mayra E. Matos. Toda vez que la realidad jurídica es que la OGPe posee capacidad jurídica para demandar y ser demandada por virtud de su ley habilitadora, no es necesaria la intervención del Estado en este caso. Además, el Estado no representa a parte alguna en el pleito, ni suple la capacidad jurídica de ninguna parte, por lo cual no es parte indispensable ni existe justificación jurídica para que participe en el presente pleito.

II. DERECHO APLICABLE

A. ESTÁNDAR DE PROCEDENCIA DE LA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, según enmendada, permite a la parte demandada solicitar al tribunal que desestime la *Demanda* en su contra mediante una moción debidamente fundamentada en la cual se exponga la procedencia de alguna de las defensas en ella establecidas. En lo pertinente, dispone la referida Regla lo que sigue:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: (1) Falta de jurisdicción sobre la materia; (2) Falta de jurisdicción sobre la persona; (3) Insuficiencia del emplazamiento; (4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) **Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio**; (6) Dejar de acumular una parte indispensable. (Énfasis nuestro).

32A LPRA Ap. V, R.10.2.

En nuestro orden legal, “[a]l resolver una solicitud de desestimación fundamentada en la referida regla, el tribunal debe tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la *Demanda* y considerarlos de la manera más favorable a la parte demandante”. *Colón Rivera v. ELA*, 189 DPR 1033, 1049 (2013). Es decir, con una moción de desestimación amparada en la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, el promovente plantea lo siguiente:

“Yo acepto para los propósitos de mi moción de desestimación que todo lo que se dice en esta *Demanda* es cierto, pero aun así, no aduce una reclamación que justifique la concesión de un remedio, o no se ha unido

una parte indispensable, o el tribunal no tiene jurisdicción, etc.” Es decir, a los efectos de considerar esta moción no se ponen en duda los hechos aseverados porque se ataca por un vicio intrínseco de la *Demanda* o del proceso seguido. R. Hernández Colón, *Manual de Derecho Procesal Civil*, Hato Rey, Ed. Equity, 1969, pág. 212.

Roldán v. Lutrón S.M., Inc., 151 DPR 883, 890 (2000).

Ante la presentación de este tipo de mociones, corresponde al tribunal ponderar “si a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de este, la *Demanda* es suficiente para constituir una reclamación válida”. *Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R.*, 137 DPR 497, 505 (1994). La parte promovente de una *Moción de Desestimación* bajo estas circunstancias debe demostrar que, “lo expuesto en la *Demanda*, aun dando por cierto las alegaciones allí comprendidas, no expone una reclamación válida que justifique la concesión de un remedio”. *Id.* La desestimación tendrá éxito “si la *Demanda* contiene hechos bien alegados y expresados de manera clara y concluyente, que no den margen a dudas”. *Sánchez v. Autoridad de los Puertos*, 153 DPR 559, 569 (2001). “Una *Demanda* debe desestimarse, en definitiva, porque no aduce causa de acción, cuando la razón de pedir no procede bajo supuesto alguno de derecho concebible, y, por lo tanto, la misma no puede ser enmendada”. *Figueroa v. Tribunal Superior*, 88 DPR 122 (1963).

En el caso de epígrafe, aun dando por ciertas las alegaciones bien hechas en la *Demanda*, solo para fines de este escrito dispositivo, estas no son suficientes para constituir una reclamación válida en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Lo anterior, ya que la OGPe, así como las demás partes de las que se solicitó algún remedio tienen personalidad jurídica propia y la *Demanda* no contiene alegación alguna en contra del Estado.

B. LA LEY ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, LEY NÚM. 205 DE 2004, SEGÚN ENMENDADA, SOLO DISPONE PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS AGENCIAS QUE NO POSEEN PERSONALIDAD JURÍDICA.

El Artículo 4 de la *Ley Orgánica del Departamento de Justicia*, Ley Núm. 205 de 2004, según enmendada, establece que:

El Secretario es el representante legal del Gobierno de Puerto Rico, de sus agencias y del Pueblo de Puerto Rico en las demandas y procesos civiles, criminales, administrativos y especiales en que sea parte y que sean instados en los tribunales u otros foros en o fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. El Secretario ejercerá esta representación personalmente o por medio de los abogados, los fiscales y procuradores o por medio del Procurador General.

En cumplimiento de esta función corresponde al Secretario representar a:

- (a) los funcionarios o empleados **de las agencias de la Rama Ejecutiva** que demanden o sean demandados en su capacidad oficial y cuando así se lo soliciten, a los funcionarios o empleados de la Rama Legislativa y de la Rama Judicial que demanden o sean demandados en tal capacidad. (Énfasis nuestro).

3 LPRA sec. 292a.

En mérito de lo anterior, si bien pudiese considerarse que la OGP_e es una agencia del Poder Ejecutivo, lo cierto es que dicha oficina tiene personalidad jurídica. Ante ello, no existe razón para que el Departamento de Justicia lo represente, a menos que así lo solicite, en cumplimiento con las disposiciones de ley aplicables.

C. LA LEY NÚM. 161-2009, CONOCIDA COMO LA LEY PARA LA REFORMA DEL PROCESO DE PERMISOS DE PUERTO RICO, *infra*, ESTABLECE EXPLÍCITAMENTE QUE LA OGP_e TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA

La jurisdicción sobre la persona o *in personam*, se refiere al poder o autoridad que tiene un tribunal para sujetar a una persona a una decisión obligatoria declarando sus respectivos derechos y obligaciones. *Cancel Rivera v. González Ruiz*, 200 DPR 319 (2018); *Trans-Oceanic Life Ins. V. Oracle Corp.*, 184 DPR 689, 702 (2012). Un tribunal adquiere jurisdicción del demandado de dos maneras; mediante el uso adecuado de las normas procesales de emplazamiento provistas en las Reglas de Procedimiento Civil y; a través de la sumisión voluntaria del demandado a la jurisdicción del tribunal, lo que puede ser de forma explícita o tácita. *Cirino González v. Adm. De Corrección*, 190 DPR 14, 29 (2014); *Márquez v. Barreto*, 143 DPR 137, 143 (1997). Así pues, los tribunales no pueden actuar sobre la persona de un demandado si no adquieren autoridad, es decir, jurisdicción, sobre esa persona. *Cirino González v. Adm. De Corrección et al.*, *supra*, pág. 37.

El emplazamiento es el mecanismo procesal mediante el cual se le notifica al demandado de la existencia de una reclamación instada en su contra y se le requiere que comparezca para que formule su alegación responsiva. Este mecanismo tiene el propósito principal de notificar a la parte demandada de forma sucinta y sencilla que se ha presentado una acción en su contra, garantizándole la oportunidad de comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba a su favor. *Torres Zayas v. Montano Gómez*, 199 DPR 458, 467 (2017); *Bonilla Ramos v. Dávila Medina*, 185 DPR 667, 682 (2012); *Banco Popular v. S.L.G. Negrón*, 164 DPR 855, 863 (2005). Conforme lo anterior, no es hasta que se diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción, cuando la persona puede

ser considerada propiamente parte. *Torres Zayas v. Montano Gómez*, supra, pág. 467; *Sánchez Rivera v. Malavé Rivera*, 192 DPR 854, 869 (2015).

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen dos maneras para diligenciar un emplazamiento: de forma personal o mediante edicto. *Caribbean Orthopedics v. Medshape Inc.*, 207 DPR 994 (2021). Los requisitos para la expedición, forma y diligenciamiento de un emplazamiento están regulados por la Regla 4 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.4, y su inobservancia priva al tribunal de su jurisdicción sobre la persona del demandado. *Torres Zayas v. Montano*, supra, en la pág. 467. En cuanto a la manera de diligenciar un emplazamiento personalmente, las Reglas de Procedimiento Civil establecen que el emplazamiento y la demanda se diligenciarán conjuntamente al entregar copia de la demanda y del emplazamiento, ya sea mediante su entrega física a la parte demandada, o haciéndola accesible en su inmediata presencia. Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4. Consecuentemente, la persona que lo diligencia hará constar al dorso de la copia del emplazamiento su firma, la fecha, el lugar, el modo de la entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la entrega. *Id.* Pertinente al caso de epígrafe, es preciso hacer referencia a los incisos (e), (f) y (g) de la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4 (e), (f) y (g), que disponen el emplazamiento se diligenciará:

(e) A una corporación, compañía, sociedad, asociación o cualquier otra persona jurídica, entregando copia del emplazamiento y de la demanda a un o una oficial, gerente administrativo, agente general o a cualquier otro u otra agente autorizado o autorizada por nombramiento o designado por ley para recibir emplazamientos. A la Sociedad Legal de Gananciales se emplazará entregando copia del emplazamiento y de la demanda a ambos cónyuges.

(f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entregando copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario o Secretaria de Justicia o a la persona que designe.

(g) A un funcionario o una funcionaria, o una dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una corporación pública, entregando copia del emplazamiento y de la demanda a dicho funcionario o dicha funcionaria, o al jefe ejecutivo o jefa ejecutiva de dicha dependencia. Además, será requisito indispensable que en todos los pleitos que se insten contra un funcionario funcionaria o una dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no sea una corporación pública, la parte demandante entregue copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario o la Secretaria de Justicia o a la persona que designe. Si la dependencia es una corporación pública, se entregará las copias según lo dispuesto en la Regla 4.4(e).

Así pues, para conocer con cuál inciso de la Regla 4.4 se debe cumplir, hay que determinar si la OGPe es una corporación pública, una instrumentalidad o el propio

Estado. Ello pues, las corporaciones públicas se emplazan según lo dispuesto en la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, las instrumentalidades que no sean corporaciones públicas se emplazan según lo dispuesto en la mencionada Regla 4.4 (g) de Procedimiento Civil, *supra*, y, cuando se trate del Estado propiamente, se recurrirá a la Regla 4.4(f) de Procedimiento Civil, *supra*. Para distinguir entre esos organismos públicos, en *Fred y otros v. ELA*, 150 DPR 599 (2000), reiterado en *Cirino González v. Adm. Corrección et al.*, 190 DPR 14 (2014), el Tribunal Supremo de Puerto Rico diferenció entre aquellas entidades gubernamentales que no tienen personalidad jurídica propia y aquellas que sí la tienen. Si la entidad no posee personalidad jurídica propia, el verdadero demandado es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por lo que se debe recurrir a la Regla 4.4(f). *Id.* En esa circunstancia, no es necesario emplazar al jefe de la agencia para adquirir jurisdicción sobre el Estado.

Asimismo, se diferenció entre las entidades que son “instrumentalidades” públicas y aquellas que son corporaciones públicas. *Id.* Debido a que una corporación pública tiene facultad para demandar y ser demandada y, a su vez, genera sus propios fondos, debe ser emplazada a tenor con la Regla 4.4(e). *Id.* Por el contrario, una “instrumentalidad” pública, aunque tenga personalidad jurídica propia y puede demandar y ser demandada, no genera sus propios fondos ya que los mismos provienen del Estado, y debe ser emplazada a tenor con la Regla 4.4(g). *Id.* Es decir, solo cuando se trata de ese tipo de entidad gubernamental, el emplazamiento al Estado es inválido si solo se notifica al jefe de la entidad gubernamental, pero no se emplaza al Secretario(a) de Justicia.

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que para que una entidad gubernamental tenga capacidad jurídica para demandar y ser demandada, la ley habilitadora de dicha agencia ha de reconocerle expresamente tal facultad o, en su defecto, debe inferirse razonablemente del esquema estatutario. *Fred y Otros v. ELA*, 150 DPR 599, 605 (2000); *Cirino González v. Adm. Corrección et al.*, *supra*, pág. 33.

En el caso de autos, la Ley Núm. 161-2009 creó un nuevo marco legal y administrativo integrado que rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos. Dicho estatuto procura “reestructurar los procesos de planificación para facilitar el desarrollo económico, devolver la confianza en nuestras agencias

planificadoras, brindar certeza al proceso de permisos y garantizar un desarrollo sustentable en armonía con nuestro ambiente”.¹ Con el fin de poner en vigor sus disposiciones, se creó la OGPe, como una Secretaría Auxiliar adscrita al DDEC y la cual es la encargada de evaluar solicitudes de permisos y consultas de ubicación, así como de emitir determinaciones finales, permisos y certificaciones.²

Dicha Secretaría está bajo la dirección de un Secretario Auxiliar, quien tiene entre sus facultades, deberes y funciones generales “**demandar y asumir la representación legal de la Oficina de Gerencia cuando sea demandada**”.³ (Énfasis nuestro). Conforme a lo anterior, la OGPe es una instrumentalidad independiente y separada del Estado, con personalidad jurídica propia por lo que no es necesario que el Estado la represente en el presente pleito. Por consiguiente, cualquier alegación o defensa que tenga a bien presentar la OGPe, le corresponde a su representante legal incoarla, no al Estado. Sin duda, esta entidad puede presentar cualquier alegación o defensa en este pleito por conducto de su representación legal sin necesidad de la intervención del Estado.

D. EL ESTADO NO ES UNA PARTE INDISPENSABLE EN EL LITIGIO DE EPÍGRAFE

En el presente caso, la parte demandante procura impugnar un permiso emitido por la OGPe y que se ordene la paralización y demolición de una obra. A tales efectos, esta controversia se puede resolver sin la participación del Estado ya que en caso de que este Ilustre Foro determine conceder el remedio solicitado por la parte demandante, el cumplimiento de ello recae exclusivamente en las partes demandadas, incluyendo al Municipio Autónomo de San Juan y la OGPe. En ese sentido, bajo el palio de las disposiciones de las Reglas 16.1 y 16.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Rs. 16.1 y 16.2, el Estado no es una parte indispensable en el presente pleito y tampoco es una parte con interés cuya acumulación fuese necesaria para la confección de un remedio completo.

Sobre lo que constituye una parte indispensable, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, *supra*, dispone que se trata de aquella persona que tiene “un interés común sin

¹ Exposición de Motivos, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA secs. 9011-9024i..

² Artículos 2.1 y 2.5 de la Ley Núm. 161-2009, 23 LPRA secs. 9012 y 9012d.

³ 23 LPRA secs. 9012a-9012b.

cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia”. *Deliz et als. V. Igartúa et als.*, 158 DPR 403, 432 (2003). De conformidad con ello, estas personas se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas según corresponda; si una persona que deba unirse como demandante rehusase hacerlo, se podrá unir como demandada. Véase Regla 16.1 de Procedimiento Civil, *supra*. El Tribunal Supremo de Puerto Rico define parte indispensable como “aquella de la cual no puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos”. *Deliz et als. V. Igartúa et als.*, *supra*, pág. 432 ; *Sánchez v. Sánchez*, 154 DPR 645, 678 (2001). Es decir, los intereses de esa parte “podrían quedar destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia dictada estando esa persona ausente del litigio”. *García Colón v. Sucn. González*, 178 DPR 527, 549 (2010).

De conformidad con ello, el Estado no es una parte sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia que gira en torno a la revocación del aludido permiso. De hecho, no surge del expediente judicial que se haya expedido ni diligenciado emplazamiento dirigido al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Véase Anejo I. Por tanto, el Departamento de Justicia no tiene un interés real e inmediato que pueda verse afectado si no se le permite participar en el pleito, no es necesaria su intervención.

III. CONCLUSIÓN

Conforme a lo antes esbozado, del marco legal aplicable y de los hechos expuestos se desprende que la OGPe posee personalidad y capacidad jurídica propia, distinta y separada de la parte compareciente. Por tal razón, las alegaciones o defensas que tenga a bien presentar la OGPe se incoarán a través de sus representantes legales y en virtud de la capacidad concedida por su ley habilitadora. Tampoco se ha presentado una reclamación que justifique la concesión de un remedio en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Note este Ilustre Tribunal, que de las alegaciones de la *Demanda* se desprende que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de no ser parte en este pleito, tampoco resulta ser indispensable en el litigio de epígrafe. El remedio que se solicita, entre otros, sobre la impugnación de un permiso emitido por la OGPe y la paralización inmediata de una obra no recae en el Estado, de hecho, las alegaciones se han dirigido únicamente a las partes demandadas. Es decir, la controversia que presenta el caso es una capaz de ser adjudicada sin la presencia del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. Por tal razón, las controversias planteadas pueden resolverse adecuadamente entre las partes demandadas sin necesidad de la intervención del Estado.

Por lo anterior, el Estado sostiene que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no es parte en el pleito. De igual modo, no constituye una parte indispensable, no representa a ninguna de las partes y no existe alegación en su contra que justifique la concesión de remedio alguno. En consecuencia, en el caso que nos ocupa, aun tomando como ciertos todos los hechos bien alegados en la Demanda no se configura reclamación alguna que amerite la concesión de un remedio contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Finalmente, se solicita que se excuse al Estado de futuras comparecencias, incluyendo la vista señalada para el 12 de marzo de 2026.

IV. SÚPLICA

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, con el mayor respeto se solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto y exima al Estado de participar en el pleito de autos.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso simultáneamente a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE PRESENTADA.

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2026.

LOURDES L. GÓMEZ TORRES

Secretaria de Justicia

TANIA L. FERNÁNDEZ MEDERO

Secretaria Auxiliar de lo Civil

SAMUEL WISCOVITCH CORALI

Subsecretario Auxiliar de lo Civil

f/Lorna M. Rivera Franco

LORNA M. RIVERA FRANCO

RÚA 21237

Directora

División de Recursos Extraordinarios,

Política Pública y Ambiental

lorivera@justicia.pr.gov

f/Claudia S. Colón Sánchez

CLAUDIA S. COLÓN SÁNCHEZ

RÚA 23961

claudia.colon@justicia.pr.gov

Departamento de Justicia

Secretaría Auxiliar de lo Civil

Apartado 9020192

San Juan, Puerto Rico 00902-0192

787-721-2900 Ext. 1303